Política de tratamiento de datos para clientes empresariales y Workspaces

Versión 0.2 (borrador) · BORRADOR PARA REVISIÓN DE ABOGADO COLOMBIANO. No aprobado.

Documento dirigido a la organización que contrata Ava Platform («Cliente») y que usa el Servicio para atender a sus propios clientes finales. Explica el reparto de responsabilidades; el detalle contractual está en el *Acuerdo de tratamiento de datos* (documento 06).

1. Reparto de papeles

El Cliente es el **Responsable** (Ley 1581 de 2012, art. 3.e) de los datos personales de sus clientes finales: decide para qué se recolectan y cómo se usan. CCG es **Encargado** (art. 3.d): trata los datos por cuenta del Cliente y solo para prestarle el Servicio. Cada Workspace está aislado de los demás.

2. Obligaciones del Cliente como Responsable

1. Tener su **propia política de tratamiento y aviso de privacidad** (Decreto 1074 de 2015, arts. 2.2.2.25.3.1 y 2.2.2.25.3.3) y publicarlos donde sus clientes finales tengan contacto con él (por ejemplo el sitio donde se instala el widget o el canal de WhatsApp).
2. Obtener la **autorización previa, expresa e informada** de sus clientes finales, o contar con otra base legal prevista en el art. 10 de la Ley 1581, y poder probarla. El módulo Clientes de Ava registra el consentimiento de comunicaciones (concedido, revocado o desconocido) y cómo se obtuvo, **pero no sustituye** la autorización de tratamiento que el Cliente debe recolectar.
3. **Informar** al titular, antes de la conversación, que interactúa con un asistente de inteligencia artificial cuando sea el caso (documento 10) y las finalidades del tratamiento.
4. No tratar **datos sensibles** (salud, biométricos, origen racial, orientación sexual, etc.) ni de **menores** sin cumplir los arts. 5 a 7 de la Ley 1581: autorización expresa, información de que responder es facultativo y protección reforzada.
5. Atender los **derechos de los titulares** (consultas, reclamos, rectificación, supresión). Ava ofrece herramientas (anonimizar una ficha de Cliente, exportar auditoría), pero la decisión y la respuesta son del Cliente.
6. Cumplir las reglas de **comunicaciones comerciales** (documento 08) antes de enviar mensajes masivos o de promoción; Ava no envía campañas reales hoy.
7. Definir **cuánto tiempo conserva** conversaciones, clientes, reservas y pedidos, y ejecutar su eliminación.
8. Evaluar si debe **inscribir sus bases de datos en el RNBD** (Decreto 1074, Capítulo 26 y Decreto 090 de 2018: depende de sus activos totales) y si le aplican normas sectoriales (salud, financiero).
9. Tener contratos de **transmisión** con sus propios proveedores adicionales (por ejemplo su instancia de n8n o su tienda WooCommerce, si son de un tercero).

3. Lo que hace CCG como Encargado

Tratar los datos solo conforme a las instrucciones del Cliente; mantener la confidencialidad y la seguridad (Ley 1581, art. 18); aislar los datos por Workspace; no usar los datos para fines propios ni para entrenar modelos de terceros por su cuenta; no ceder los datos; ayudar al Cliente a atender solicitudes de titulares; notificar los incidentes de seguridad que afecten los datos del Cliente sin demora injustificada **[POR CONFIRMAR: plazo, p. ej. 72 h]**; y suprimir o devolver los datos al terminar el contrato.

4. Acceso excepcional de soporte

Por regla general, el personal de CCG **no** lee el contenido de las conversaciones de un Workspace. Solo puede hacerlo mediante un acceso de soporte temporal, con motivo registrado, por tiempo limitado y auditado en el Workspace del Cliente (documento `docs/privacidad.md`). Este acceso no está asignado a nadie por defecto.

5. Proveedores y subencargados

El Cliente autoriza a CCG a usar los subencargados de la lista vigente: **[POR CONFIRMAR: alojamiento/AWS, correo, mensajería, n8n, modelo de IA, pagos]**. CCG informará los cambios con antelación razonable y el Cliente podrá oponerse por motivos fundados.

6. Actividad técnica de los asistentes

Los registros técnicos de las llamadas del asistente se guardan sin credenciales y con correos y teléfonos enmascarados; el contenido se conserva 30 días y los metadatos 180 (el Cliente puede desactivar la persistencia del contenido en Configuraciones). Solo ven el contenido los usuarios con el permiso específico.

7. Terminación

Al terminar el contrato el Cliente puede pedir la devolución o exportación de sus datos dentro de **[POR CONFIRMAR]** días; luego se eliminan o anonimizan, salvo lo que la ley obligue a conservar.